

1503543-46.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL CASSIANO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

RAFAEL CASSIANO SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 25 de outubro de 2021, por volta de 16h30min, na Rua Gilberto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503543-46.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1503543-46.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL CASSIANO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

RAFAEL CASSIANO SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 25 de outubro de 2021, por volta de 16h30min, na Rua Gilberto Esteves Martins, altura do n. 10, Jardim Rio Branco, nesta cidade de São Vicente, RAFAEL CASSIANO SOUZA, RG 47.024.414 - SP, CPF

388.616.618-07, filho de Manoel Silva Souza e de Neusa de Almeida Cassiano, nascido em 16/07/1990, residente na Rua Gilberto Esteves Martins, 1308 - Jardim Rio Branco, CEP 11347200, nesta cidade trazia consigo, guardava e ocultava 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, com 16g (dezesesseis gramas), 19 (dezenove) pinos de cocaína, com 28g (vinte e oito gramas), 12 (doze) porções de Cannabis sativa L (maconha), com 46g (quarenta e seis gramas), 35 (trinta e cinco) porções de Cannabis sativa L (skunk), com 66g (sessenta e seis gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (págs.3/4) e auto de constatação provisória (págs. 8/9).

Segundo restou apurado, policiais civis ao passarem pelo beco da viela 4, próximo ao local dos fatos, avistaram o indiciado agachado atrás de um veículo, onde escondeu uma sacola no pneu traseiro do veículo estacionado, em seguida saiu do local e entregou algo para um indivíduo que subiu em uma bicicleta e evadiu-se. Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado correu sendo alcançado e abordado no local dos fatos.

Ao retornarem até o veículo, os policiais encontraram a sacola escondida, verificando que nela havia 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, 19 (dezenove) microtubos de cocaína, 12 (doze) porções de maconha, 35 (trinta e cinco) porções de skunk e a quantia de R\$ 27,00 (vinte e sete reais).

Indagado, o denunciado admitiu que estava no local realizando a venda das substâncias entorpecentes.

Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante, sendo convertida em prisão preventiva (págs. 26/28).

Oferecida à denúncia (págs. 39/41), o réu interveio nos autos através de advogada constituída (pág. 49) e apresentou a resposta à acusação (págs. 78/87).

Recebida a denúncia em 11/01/2022 (pág. 139/140).

O STJ concedeu ordem de habeas corpus para o réu responder ao processo em liberdade (HC n. 715678/SP (2021/0408535-4) - págs. 149/156), alvará cumprido em 08/02/2022 (págs. 173/175).

Em audiência realizada por videoconferência através da plataforma Microsoft Teams foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, duas testemunhas de defesa e interrogado o réu (pág. 198).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.220/229), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (pág.238/262).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A denúncia é improcedente

Em audiência, a testemunha Norberto da Silva Pereira, policial civil, disse durante uma diligência no local dos fatos, ele e a sua equipe avistaram o réu pegando algo atrás de um veículo e entregando a um indivíduo de bicicleta, oportunidade na qual ao se deparar com os policiais empreendeu fuga, iniciando-se a perseguição. O réu foi abordado, sendo encontrado, atrás do veículo, entorpecentes e uma quantia em dinheiro.

Em audiência, a testemunha Estevan Fernandes Alonso, policial civil, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em audiência, a testemunha Denilson Ferreira de Paula apontou ser amigo do denunciado, narrando que estava sentando na frente de sua casa, quando o denunciado veio em sua direção e questionou se estava tudo bem, vindo, em seguida, dirigir-se a sua casa, momento que o policial civil chegou de bicicleta no local e abordou o réu.

Em audiência, a testemunha Xandre Rogerio Juvencio da Silva Filho declarou ser vizinho do réu, expondo que estava em frente a uma casa bem próxima ao local dos fatos, quando o réu o viu e foi conversar com ele, vindo, em seguida, dirigir-se a sua casa, momento que o policial civil chegou de bicicleta no local e abordou o réu.

Em audiência, Raquel Cássia Barrozo Fagundes do Vale aduziu ser vizinha do réu, relatando que ele trabalhava no lava rápido e que usuário de drogas.

Em interrogatório, o réu Rafael Cassiano Souza narrou que ao terminar seu serviço no lava-rápido, dirigiu-se ao ponto de tráfico a fim de comprar entorpecentes, devido a grande demanda no local ficou aguardando sua vez, momento que os policiais chegaram ao local e todos os presentes começaram a empreender fuga, contudo, por não estar comercializando drogas o réu apenas partiu em direção ao lava-rápido, durante o percurso ele encontrou seus vizinhos. Passados alguns minutos, um policial chegou de bicicleta e o abordou, indagando quem são os traficantes do local, ao responder que não sabia quem era, os policiais encaminharam o denunciado a delegacia.

Em relação à autoria e materialidade delitiva, essas restaram prejudicadas, devido a precariedade do acervo probatório, uma vez que o acusado negou o envolvimento com o tráfico, ao passo que nada foi encontrado em sua posse, além do réu possuir um histórico, verificando assiduidade no trabalho (fls. 53-62, 135-138, 184-188) e interesse no estudo (fls.189).

Desse modo, diante da verosimilhança de sua versão, não é passível imputar o crime ao réu, visto que a presunção de inocência deve se sobrepor à presunção de culpabilidade do réu, assim como o previsto no artigo 5º inciso LVII da Constituição Federal, pois a condenação deve ser firmada no juízo da certeza, de modo que conjecturas, dúvidas e contradições no conjunto probatório têm o condão de afastar o decreto condenatório.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o acusado RAFAEL CASSIANO SOUZA, qualificado nos autos, conforme o previsto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

PIC

São Vicente, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA